

AGENTES PÚBLICOS VII

XVIII – a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

Art. 37, § 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.

Obs.: A própria Lei de Acesso à Informação também aborda essa necessidade de restrição. Além disso, é preciso lembrar que aquele que revelar sigilo funcional estará sujeito a crime contra a administração pública, à improbidade administrativa, como também à pena de demissão.

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. *(Incluído pela EC n. 103, de 2019)*

Obs.: A readaptação já constava no Estatuto dos Servidores e, agora, está expressa na Constituição Federal.

Ex.: Imagine que alguém tenha feito concurso para oficial de justiça, mas que tenha sofrido um acidente que gerou limitação e, por conta disso, não pode mais desempenhar o cargo. Essa pessoa pode ser adaptada, por exemplo, para o cargo de analista da área administrativa.

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. *(Incluído pela EC n. 103, de 2019).*

ANOTAÇÕES

§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. (Incluído pela EC n. 103, de 2019).

Art. 39, § 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.



Obs.: As escolas de governo são uma decorrência do princípio da eficiência.

Art. 39, § 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

Obs.: Há, inclusive, o portal da transparência, dentro de cada poder, responsável por divulgar essas informações.

Art. 39, § 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. (Incluído pela EC n. 103, de 2019)

Obs.: Isso já é vedado na esfera federal há muito tempo, com a lei 8.112. Porém, em alguns estados e municípios, havia a seguinte prática: Os cargos/funções de confiança eram ocupados por certo período para que essa parte da função fosse incorporada ao salário, acumulando. Isso é conhecido como quintos e décimos.

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

ATENÇÃO

Esse dispositivo é muito importante para prova!

ANOTAÇÕES



Obs.: Não confunda **estabilidade** com **efetividade**. Efetividade é adquirida ao ser aprovado no concurso público (logo, nem todo efetivo é estável, já que a estabilidade só é garantida após 3 anos de **efetivo exercício**). É importante entender essa diferença, pois há um dispositivo no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 19, que admite ser estável sem ser efetivo, porém é válido para quem já estava há 5 anos no serviço público quando a Constituição de 88 foi promulgada. Assim, pessoas que ocupavam cargo em comissão se tornaram estáveis, mas não efetivas. Para além disso, estabilidade é diferente de vitaliciedade, pois a estabilidade exige, obrigatoriamente, um tempo, já a vitaliciedade não. A vitaliciedade pode ser adquirida na posse ou após dois anos.

ATENÇÃO

A contagem de 3 anos não começa a partir da **nomeação**, e sim do efetivo exercício.



PEGADINHA DA BANCA

“A estabilidade é conferida a cargos efetivos e em comissão?” NÃO! Essa exceção é válida apenas para os casos advindos da promulgação da Constituição.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Obs.: Não confunda a aprovação nessa avaliação especial com o estágio probatório. A finalidade do estágio probatório é verificar aptidões (responsabilidade, assiduidade, produtividade, proatividade etc.). Após ser aprovado no estágio probatório, é aberta uma comissão própria para estabilidade (ou seja, existe uma comissão para o estágio e uma para a estabilidade).

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

ANOTAÇÕES

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Obs.: O servidor não pode perder o cargo por uma liminar, é preciso que o processo esteja transitado em julgado. Além disso, essa avaliação periódica de desempenho ainda não tem efetividade.



ATENÇÃO

Já o servidor vitalício só pode perder o cargo a partir de sentença judicial transitada em julgado.

Obs.: A Constituição dispõe, no art. 169, mais dois casos em que o servidor estável pode perder o cargo (art. 169 e art. 198), mas que raramente caem em prova:

Art. 169, § 4º, da CF - Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Obs.: Quando há um problema orçamentário, no mínimo 20% dos cargos em comissão ou função de confiança são dispensados. Se, ainda assim, o corte não tiver sido suficiente, é possível mandar os não estáveis. E, em último caso, são mandados embora os estáveis.

Art. 198, § 6º, da CF — Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/CEBRASPE/2021/TCE-RJ/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS CONTÁBEIS) Acerca de ato administrativo, de agentes públicos, de poderes da administração pública e de regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir.

No âmbito da administração pública, é possível a existência de servidores com efetividade e sem estabilidade, bem como de servidores com estabilidade e sem efetividade.



COMENTÁRIO

Servidor com efetividade = concurso; sem estabilidade = menos de 3 anos; estabilidade = ADCT; e sem efetividade = sem concurso. Lembre-se do art. 19 do ADCT:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

2. (VUNESP/2020/PREFEITURA DE SOROCABA – SP/INSPETOR DE ALUNOS) Raul foi aprovado em concurso público para o cargo de inspetor de alunos. O *caput* do artigo 41 da Constituição Federal de 1988 estabelece que, para adquirir estabilidade, Raul precisará de 3 anos de efetivo exercício no cargo. O mesmo artigo 41, em seu parágrafo 4º, define outra condição para a aquisição da referida estabilidade. Considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa que expressa a condição do artigo 41, parágrafo 4º.
- Sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo que assegure a idoneidade do servidor.
 - Avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
 - Cumprimento de três anos de efetivo exercício no cargo, podendo considerar o tempo de trabalho em outros serviços públicos.
 - Aprovação em processo administrativo constituído de uma prova teórica e uma prova prática.
 - Avaliação pela associação de pais e mestres do desempenho do servidor na realização do seu trabalho.



20m

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Lembre-se da avaliação de desempenho.

3. (FCC/2020/AL-AP/ASSISTENTE LEGISLATIVO/ASSISTENTE DE REGISTRO DE IMAGENS) Alírio, brasileiro de 24 anos de idade, após ocupar por dois anos, no Poder Executivo do Amapá, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, assume no mesmo órgão, observados os ditames legais, novo cargo para o qual foi nomeado em virtude de regular habilitação no único concurso público que prestou. Neste caso, com relação ao requisito temporal do conceito de estabilidade, Alírio
- a. não se submeterá a período destinado à aquisição de estabilidade, pois já a adquiriu no exercício do cargo anterior, vez que a estabilidade se dá no serviço público e não no cargo.
 - b. só poderá ser considerado estável após três anos de efetivo exercício no novo cargo, desprezado o tempo em que exerceu o cargo anterior em comissão.
 - c. só poderá adquirir a estabilidade se cumprir, no exercício do novo cargo, o período de um ano, que será somado ao tempo em que exerceu o cargo anterior.
 - d. só adquirirá a estabilidade após o efetivo exercício no novo cargo durante dois anos, desprezado o tempo em que exerceu o cargo anterior.
 - e. não se submeterá a período destinado à aquisição da estabilidade, porque o seu novo cargo é de provimento efetivo e, portanto, a estabilidade se dá automaticamente com a posse do servidor.

COMENTÁRIO

O tempo de cargo em comissão não é computado.

ATENÇÃO

Esse tempo não é somado nem para cargos efetivos. Ou seja, há um novo estágio probatório e período de estabilidade, pois trata-se de um outro cargo.

ANOTAÇÕES

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Obs.: Reintegrado é um conceito muito comum, pois trata-se do retorno do injustamente demitido, recebendo, ainda, o que deixou de receber nesse tempo afastado. **Recondução** é o retorno ao cargo ocupado anteriormente. Logo, esse ocupante poderá ser reconduzido, aproveitado ou posto à disposição.



§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Obs.: Aproveitamento é ser convocado novamente.



DIRETO DO CONCURSO

4. (FCC/2020/AL-AP/ASSISTENTE LEGISLATIVO) Segundo a Constituição Federal, o servidor público estável poderá ser colocado em disponibilidade quando ocorrer a:

- I – extinção ou declaração da desnecessidade do cargo público.
- II – reprovação em estágio probatório.
- III – necessidade de corte de despesas para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- IV – reintegração de antigo titular do cargo, cuja demissão foi invalidada por sentença judicial.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a. II e IV.
- b. I e IV.
- c. I e III.
- d. II.

ANOTAÇÕES

e. III.

COMENTÁRIO

A questão apresenta situações em que o servidor pode ser colocado em disponibilidade ou ser exonerado. Na dúvida, consulte o § 2º e 3º do art. 41.

5. (CESPE/2019/MPC-PA/ANALISTA MINISTERIAL/CONTROLE EXTERNO/CONHECIMENTOS GERAIS) Se um servidor em disponibilidade reingressa no serviço público, em cargo de natureza e padrão de vencimento correspondentes ao que ocupava, então, nesse caso, ocorre o que se denomina
- a. redistribuição.
 - b. aproveitamento.
 - c. readaptação.
 - d. recondução.
 - e. remoção.

COMENTÁRIO

Não confunda com nomeação.

6. (CESPE/2019/PREFEITURA DE BOA VISTA – RR/PROCURADOR MUNICIPAL) A respeito das garantias constitucionais relativas a processo administrativo disciplinar, julgue o item a seguir.
- Conforme jurisprudência do STJ, a instauração de processo administrativo disciplinar com base unicamente em denúncia anônima é viável, desde que tenha sido realizado previamente procedimento investigatório.

COMENTÁRIO

Para processo administrativo disciplinar, é possível, segundo a jurisprudência, a instauração com base unicamente em denúncia anônima. Confira a súmula:

ANOTAÇÕES

Súmula 611 do STJ: Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.

GABARITO

1. C
2. b
3. b
4. b
5. b
6. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandre Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
